

Table ronde du TRM

Les actions annoncées sont-elles réalistes ?

Avec une conjoncture globalement médiocre, une tendance à l'augmentation des charges qui demeure significative (2,5% sur un an selon la CNR) et des sujets qui fâchent, la situation se trouve propice à engager des *"actions concertées, ambitieuses et concrètes"* pour reprendre les termes du communiqué de presse du ministre chargé des Transports.

Ça commence par des erreurs. Soulignons au passage les curieuses et étonnantes erreurs figurant en accroche du communiqué. Que l'on impute au TRM 4% du PIB ça pose problème. C'est la totalité de la branche transport, qui fait cette performance, le TRM se contentant de moins de 0,8%. Pour le ministre chargé des Transports, et qui préside officiellement la Commission des comptes des transports de la nation, ça fait désordre. De même, dire que l'emploi routier est actuellement l'un des principaux vecteurs de l'emploi ouvrier est un peu excessif. Avouons que l'introduction de l'exposé laisse à désirer. Dommage. Indiquer avec tant de force la nécessité du travail collaboratif au sein du gouvernement et l'inscription dans le cadre européen doit être souligné et salué ainsi que la volonté de concertation. On avait jadis – soit au Commissariat au Plan, soit au Conseil national des transports, des outils parfaitement utiles pour produire dans les domaines évoqués un travail approfondi et concerté. Mais ne radotons pas pour en venir au contenu.

La stratégie européenne

Des quatre orientations retenues, reconnaissons que trois au moins sont de manière récurrente au rang des "sujets", qu'il s'agisse de l'harmonisation des contrôles, de la convergence des taux minima de taxation du gazole – tout en évitant de parler des ristournes – ou de l'harmonisation sociale. En fait de stratégie on craint qu'il n'y en ait pas. Harmoniser les pratiques de contrôle sur la

base d'un droit hétérogène n'est pas chose aisée. Théoriquement, la Commission y veille déjà. Peut-être aussi devrait-on parler des moyens consacrés au contrôle ! Mais on est loin de l'harmonisation des sanctions – aussi bien pénales qu'administratives – et a fortiori du droit. De même, l'harmonisation des "conditions sociales" peut bien faire l'objet de conférences et d'études. En cumulant des distorsions liées aux niveaux de vie, à la structure de financement des dépenses sociales et à la fiscalité, le TRM doit, c'est vrai, en plus, "vivre" avec des règles disparates régissant le travail salarié. Mais des écarts existent intrinsèquement dans tous les pays entre salariés et non-salariés. Rappelons ici que nous avons en France autour de 28 000 non-salariés dans le TRM. Mais il y en a 128 000 en Espagne, 110 000 en Italie, 88 000 en Pologne, 26 000 en République tchèque, etc. Au total, si dans un pays comme la France moins d'un travailleur routier sur 10 est un travailleur indépendant, cette proportion est d'1/3 en Espagne en Italie et en Pologne. L'une des questions centrales est bien de savoir si on considère qu'un modèle économique fondé depuis des lustres sur le dualisme entre organisateurs de transport ou franchiseurs et auto-entrepreneurs et sur la valorisation des distorsions économiques doit continuer d'être sinon défendu du moins non contrarié. Des questions qui fâchent ont été traitées au second point du communiqué. Des sujets, toujours présents au sein de la profession, et ce, avec d'autant plus d'acuité que la conjoncture



Le convergence de la fiscalité européenne sur le gazole a été évoquée.

économique est médiocre. Les bourses de fret, qui étaient déjà suspectées avant même qu'elles ne deviennent télématiques (je pense aux BRF), auxquelles on réclame de la transparence, les contrats types qu'on souhaite améliorer et le travail illégal contre lequel on veut lutter. J'ajouterai à la liste toutes les formes d'exercice illégal de la profession en filigrane de la "stratégie européenne". Comme toujours, la première vertu du travail en commun et des tables rondes est de parler, de dire, de montrer et d'échanger. Dans la plupart des cas, la mise à plat permet de resituer les enjeux et de décliner les priorités. Un

Un dispositif de veille devrait permettre d'accompagner les entreprises en difficulté.



La Commission veille à harmoniser les pratiques de contrôle sur la base d'un droit hétérogène.

travail que faisait fort bien le CNT... L'État devant être plus efficace, on envisage de mettre en place un dispositif de veille et de suivi permettant d'accompagner les entreprises en difficulté.

Un "contrôle protecteur"

Un mécanisme que les anciens connaissaient bien, puisque la Direction des transports terrestres de jadis coordonnait ce travail avec les DRE, et en disposant d'une sorte de "droit de tirage" sur les experts du Centre de productivité des transports (CPT, lui aussi disparu) intervenant à sa demande auprès des entreprises en difficulté. Pour avoir animé un temps cette activité, j'avoue avoir eu alors la satisfaction de contribuer à régler de graves problèmes économiques et sociaux. Je pense à Onatra ou encore à Virolles et à une myriade de PME. Enfin, le gouvernement entend diffuser une instruc-

tion sur le contrôle routier. Celle-ci souhaite promouvoir un contrôle "protecteur" visant à traiter des prix abusivement bas, de la répercussion des variations du prix du gazole et de la répercussion de l'Écotaxe. Outre que ces trois sujets sont assez globalement en dehors du champ évoqué au point relatif à la stratégie européenne, et sans doute un tantinet contradictoire d'une volonté d'harmonisation des pratiques, on retrouve là une vision optimiste du contrôle (ces questions sont certes contrôlables en entreprise), quand on sait que les rythmes prévus de vérification des conditions d'exercice (capacité financière) sont loin d'être respectés par certaines directions régionales. Luttant parfois avant tout contre le travail illégal ou dissimulé, comme contre l'exercice illégal de la profession, elles n'ont pas les moyens de faire leur métier. De ce point de vue, le "contrôle protecteur" viendra en concurrence avec celui qui, précisément, mérite d'être harmonisé en Europe. Et on voit tout l'intérêt qu'il y aurait eu à considérer le corps des contrôleurs comme une entité spécifique, voire à en faire une police spécialisée, ne serait-ce que pour en ajuster les effectifs aux besoins. N'oublions jamais qu'il y a 3 millions de personnes qui travaillent en Europe dans le TRM, dont une bonne partie se promène sur les routes... Bref, pour les sujets de fond, il faut attendre... PATRICE SALINI